Ўзбекистон Республикаси номидан
Ҳ У К М

[redacted]-сонли жиноят ишини кўриб чиқди.

Иш ҳужжатларига кўра:

[redacted]

Тошкент шаҳрида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, маълумоти ўрта, оилали, тўрт нафар фарзанди бор, вақтинча ишламайди, муқаддам судланган:

1) Жиноят иши жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Яшнабод (Ҳамза) туман судининг 2002 йил 23 январдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 2-қисмининг “б” банди билан айбли деб топилиб, 200.000 сўм жарима жазоси тайинланган;

2) Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳри Яшнабод (Ҳамза) туман судининг 2002 йил 19 февралдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 225-моддасининг 4-қисми билан айбли деб топилиб, 205.000 сўм жарима жазоси тайинланган;

3) Жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур туман судининг 2004 йил 7 декабрдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 3-қисмининг “а” банди билан айбли деб топилиб, 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган, ЖКнинг 78-моддасига асосан судланганлик холати тугалланган;

4) Жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур туман судининг 2017 йил 27 июлдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 62-моддасига асосан 2 йил 1 ой муддатга ахлоқ

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

тузатиш ишлари жазоси тайинланган, жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар, Яшнаобод туман судининг 2019 йил 10 майдаги ажримига кўра, ЖКнинг 73-моддасига асосан ўталмаган 1 йил 11 кун ахлоқ тузатиш ишлари жазосидан муддатидан илгари шартли озод қилинган;

5) Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Миробод туман судининг 2020 йил 26 августдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди ва 227-моддаси 2-қисми “а” банди билан ЖКнинг 59,60,61-моддаларига асосан 5 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган, Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича судлоқ ҳайъати апелляция инстанциясининг 2021 йил 23 февралдаги ажримига кўра, суд ҳукми ўзгартирилиб, ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” банди ва 227-моддаси 2-қисми “а” банди билан ЖКнинг 59, 60, 61-моддаларига асосан 3 ой 9 кун муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган:

6) Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур туман судининг 2021 йил 6 октябрдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 62-моддасига асосан 2 йил 11 ой 24 кун ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган:

7) Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Яшнобод туман судининг 2021 йил 13 декабрдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 59-моддаси 8-қисмига асосан 3 йил муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган;

8) Жиноят ишлари бўйича Яшнобод туман судининг 2022 йил 7 октябрдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан 2 йил ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланиб, ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми ва 61-моддаларига асосан

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

3 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган;

9) Жиноят ишлари бўйича Бешариқ туман судининг 2022 йил 6 октябрдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан 5 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган, ЖКнинг 60,61-моддаларига асосан 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган;

10) Жиноят ишлари бўйича Олтиариқ туман судининг 2022 йил 5 декабрдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 57,59-моддаси 8-қисмига кўра, 6 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган;

11) Жиноят ишлари бўйича Олмазор туман судининг 2023 йил 17 январдаги ҳукмига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 57-моддаси қўлланиб, 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиб, ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида 6 йил 3 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган;

Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, “Иқбол” МФЙ, Уйсозлар 2-тор кўчаси, 97-уйда яшаган, иш бўйича 2022 йил 19 август куни Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 227-моддаси тартибида ушланган, жиноят ишлари бўйича Чирчиқ шаҳар судининг 2022 йил 14 сентябрдаги ажрими билан сиртдан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган, айблов хулосаси нусхасини ўз вақтида олган,

Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан айб эълон қилинган.

Суд, судланувчи ва жабрланувчиларнинг кўрсатувларини тинглаб, жиноят иши ҳужжатларини ўрганиб чиқиб, ишдаги далилларга баҳо бериб, тарафларнинг музокараси ва судланувчининг охирги сўзини эшитиб, қуйидагиларни

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

А Н И Қ Л А Д И :

[redacted] сайтига “Lenovo intel core -5” русумли ноутбукни сотиш учун эълон жойлаштирган Оққўрғон тумани, Мустақиллик МФЙ, Чўпон кўчаси, 16-уйда яшовчи [redacted] билан телефон орқали боғланиб, унга ўзини “Мухаммад” деб таништириб, “OLX” интернет сайтида сотувга қўйилган “Lenovo intel core -5” русумли ноутбукни сотиб олишини айтиб, у билан 2022 йил 13 апрель куни соат 17:40ларда Тошкент вилояти, Зангиота тумани ҳудудида жойлашган “Арк булоқ” савдо мажмуаси олдида кўришиб, [redacted] билан ноутбукни 10.260.000 сўмга сотиб олишга келишиб, келишилган пулнинг 260.000 сўмини бериб, қолган пулни эса аввалдан режанинг бир қисми сифатида тайёрлаб қўйилган, орқа олдига 10.000 сўмлик купюралар, ичига эса 1.000 сўм купюралар қўйилган, жами шундай 10 дона пачкаларни банк қадоғи ва тахламлари билан қадоқланиб тўлдирилган, гўёки ҳар бири 1.000.000 сўм, 10 дона пачканинг жами 10.000.000 сўм эканини айтиб, қадоқни очмаган ҳолда [redacted] санаб ўтказиб, уни алдаб, шу йўл билан уни ишонтириб, жабрланувчи [redacted] нархи 10.260.000 сўм бўлган “Lenovo intel core -5” русумли ноутбукини фирибгарлик йўли билан қўлга киритган ва жиноий йўл билан қўлга киритилган ускунани Тошкент шаҳар, “Малика” савдо мажмуасида дастлабки терговда шахсини аниқлашнинг имкони бўлмаган бошқа шахсларга сотиб юбориб, пулларни ўзининг эҳтиёжлари учун сарфлаб юборган.

Бундан ташқари, [redacted], фирибгарлик йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритиш мақсадида, 2022 йил 08 июль куни [redacted]нинг ишончига кириб, унга тегишли бўлган нархи 1.000 АҚШ доллари бўлган “HP corei 5 omen” русумли ноутбук компьютер қурилмасини 900 АҚШ долларига сотиб олишини айтиб, Ўртачирчиқ тумани, “Тошлоқ” маҳалласи ҳудудида у билан кўришиб, мазкур ноутбук компьютер қурилмасини сотиб олиш учун аслида 1.200.000 сўм бўлган пул ўрами иккала четига 10.000 сўмлик купюрадаги пулларни қўйиб, ушбу пулларни шаффоф элим салафанда қадоқланган ҳолда кўрсатиб, гўёки мазкур пуллар 10.000.000 сўм миқдоридаги пуллар эканлигини айтиб, сўнг, [redacted] янада ишонтириш мақсадида ўзини ёнидан 200.000 сўм миқдоридаги пулларни бериб, ноутбук компьютер қурилмасини алдов йўли билан қўлга киритиб, [redacted] жами 8.500.000 сўм миқдорида моддий зарар етказган.

Бундан ташқари, [redacted] ўзганинг мулкини алдаш ва ишончни суистемол қилиш йўли билан қўлга киритиб, ноқонуний бойлик орттириш мақсадида, бутунжахон интернет ижтимоий тармоғида мавжуд бўлган “OLX.UZ” дустурига кириб, ушбу дастурга Жиззах шаҳри Бунёдкор МФЙ Қалия кўчаси 13-уйда яшовчи [redacted] томонидан 870 АҚШ доллари эвазига сотиш учун жойлаштирилган 1 дона “Iphone 12 pro max” русумли телефон аппаратини кўриб, Ш.Тураев билан

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

боғланиб, унга 1 дона “Iphone 12 pro max” русумли телефон аппаратини 870 АҚШ доллари эвазига сотиб олиш истагини билдириб, у билан 2022 йил 2 август куни соат 16-00да Жиззах шаҳри Жиззахлик маҳалласи ҳудудида жойлашган “Ором” савдо мажмуаси ёнида учрашиб, сўнгра Ш.Тураевга ўзи томонидан аввалдан махсус полиэтилен пакетга қадоқланган ва устки қисмига 10.000.000 сўм ёзувлари туширилган, аслида ҳар бир тахламнинг четига 10.000 сўмлик кўпюралар терилган, маркази қисмига эса 1000 сўмлик кўпюралар жойлаштирилган ичида ҳаммаси бўлиб 1.180.000 сўм бўлган пулларни “*10.000.000 сўм*” деб топшириб, қўшимча 280.000 сўм миқдоридаги пулларни ҳам 870 АҚШ долларига ҳисоблаб бериб, [redacted] 1 дона “Iphone 12 pro max” русумли телефон аппаратини фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, воқеа жойидан яширинган.

Шунингдек, [redacted], ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, ўзганинг мулкини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиб, мўмай даромад топиш мақсадида, 2022 йил август ойида “OLX.uz” интернет сайти орқали “Iphone 13 PRO” русумли телефон аппаратини сотувга қўйган, Зангиота тумани, Назарбек ҚФЙ, Ал Хоразмий МФЙ, Эъзоз кўчаси 3-уйда яшовчи, [redacted] билан телефон орқали боғланиб, унга “OLX” интернет сайтида сотувга қўйилган “Iphone 13 PRO” телефон аппаратини сотиб олишини айтиб, 2022 йилнинг 12 август куни соат 20:00ларда Зангиота тумани, Назарбек ҚФЙ, Бирлик маҳалласи ҳудудида кўришиб, унинг телефон аппаратини 10.125.000 сўмга сотиб олишга келишиб, келишилган пулнинг 125.000 сўмини бериб, қолган пулни эса аввалдан режанинг бир қисми сифатида тайёрлаб қўйилган, орқа олдига 10.000 сўмлик купюралар, ичига эса 1.000 сўм купюралар қўйилган, жами шундай 10 дона пачкаларни банк қадоғи ва тахламлари билан қадоқланиб тўлдирилган, гўёки ҳар бири 1.000.000 сўм, 10 дона пачканинг жами 10.000.000 сўм эканини айтиб, қадоқни очмаган ҳолда [redacted]нинг нархи 10.125.000 сўм бўлган “Iphone 13 PRO” русумли телефон аппаратини фирибгарлик йўли билан қўлга киритган ва жиноий йўл билан қўлга киритилган телефон аппаратини Тошкент шаҳар, “Малика” савдо мажмуасида дастлабки терговда шахсини аниқлашнинг имкони бўлмаган бошқа шахсларга сотиб юбориб, пулларни ўининг эҳтиёжлари учун сарфлаб юборгани аниқланди.

Бундан ташқари, [redacted], 2022 йил 17 август куни “OLX.uz” интернет сайти орқали “Iphone 13 PRO” русумли телефон аппаратини сотувга қўйган Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, Ўрикзор МФЙ, Кўксарой маҳалласи, Фарнуҳ 1-тор кўчаси, 17-уйда яшовчи [redacted] билан телефон орқали боғланиб, унга “OLX” интернет сайтида сотувга қўйилган “Iphone 12 PRO” телефон аппаратини сотиб олишини айтиб, у билан 2022 йил 17 август куни соат 15:45ларда Зангиота тумани, “Зангиота зиёратгоҳи” рўпрасида кўришиб, телефон аппаратини

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

10.220.000 сўмга сотиб олишга келишиб, келишилган пулнинг 220.000 сўмини бериб, қолган пулни эса аввалдан режанинг бир қисми сифатида тайёрлаб қўйилган, орқа олдига 10.000 сўмлик купюралар, ичига эса 1.000 сўм купюралар қўйилган, жами шундай 10 дона пачкаларни банк қадоғи ва тахламлари билан қадоқланиб тўлдирилган, гўёки ҳар бири 1.000.000 сўм, 10 дона пачканинг жами 10.000.000 сўм эканини айтиб, қадоқни очмаган ҳолда [redacted] нинг нархи 10.490.000 сўм бўлган "Iphone 12 PRO" русумли телефон аппарати ва 1 дона қувватлагични фирибгарлик йўли билан қўлга киритган ва жиноий йўл билан қўлга киритилган телефон аппаратини Тошкент шаҳар, "Малика" савдо мажмуасида дастлабки терговда шахсини аниқлашнинг имкони бўлмаган бошқа шахсларга сотиб юбориб, пулларни ўзининг эҳтиёжлари учун сарфлаб юборгани аниқланди.

Суд мажлисида судланувчи [redacted], айбига тўлиқ иқрорлигини билдириб, 2022 йил 08 июль куни у пул топиш мақсадида, "OLX" ижтимоий тармоғи орқали "HP corei5 omen" русумли ноутбук қурилмаси сотилаётганлигини кўргани ва мазкур қурилмани сотиб олиб, бошқа шахсларга сотиб пул топмоқчи бўлганини, мазкур ноутбук қурилмасини нархи 900 АҚШ доллари эканлиги ҳақида эълон борлигини, у мазкур эълон эгаси билан ҳозирда эсида бўлмаган телефон рақамидан қўнғироқ қилганини, телефонни исми унга кейинчалик маълум бўлган Асадбек исмли бола кўтарганини, унга эълон бўйича қўнғироқ қилаётганлигини, сотувга қўйган ноутбук қурилмасини сотиб олмоқчилигини, ўзи қурилиш фирмасида ишлашини, мазкур ноутбук қурилмасини қурилиш фирмаси раҳбарига олаётганлигини айтиб, ноутбук қурилмасини ҳолатини сўраганини, [redacted] унга ноутбук қурилмасини ҳолати зўр эканлигини, ўзи янги олиб, бир неча ой фойдаланганлигини айтганини, ундан ноутбук қурилмасини неча пулга тушиб беришини сўраганида, тақалган нархи 900 АҚШ доллари эканлигини айтганини, у ундан қаерда яшашини сўраганида, [redacted] ўзини Ўртачирчиқ тумани, "Ўртасарой" маҳалласида яшашини айтганини, Ўртачирчиқ тумани, Ўртасарой маҳалласи "Тошкент-Охангарон" автомобиль йўлида жойлашганлигини билишлигини, шу сабабли, у унга ҳозирда Тошкент шаҳарда эканлигини, шу куни Оҳангарон туманига боришини, иложи бўлса, "Тошкент-Оҳангарон" йўлига олиб чиқиб турса ўша ерда кўришиб, ноутбукни олиб кетишини айтганини, [redacted] бунга рози бўлганини, шундан сўнг у ўзида мавжуд бўлган, ўзи томонидан олдиндан тайёрлаб қўйилган, пулларни яъни, икки четига бир донадан 10.000 (ўн минг) сўмлик купюралари жойлаштирилиб, ичига фақатгина 1000 (минг) сўмлик купюраларидаги пуллар жойлаштирилиб, пачкаланган ва мазкур турдаги жами ўн дона пачкаларни бир дона рангсиз салафан пакетга солиниб, гўёки мазкур пуллар рангсиз салафанга қадоқланган, 10.000 (ўн минг) сўмлик купюралардаги пуллар эканлиги ва салафан қадоқда жами 10.000.000 сўм пуллар борлиги кўрсатилганини, у мазкур пулларни ўзи тайёрлаганини, салафан қадоқни четларини билинтирмасдан скотч билан ёпиштириб чиққанини, шундан сўнг

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

у мазкур пулларни олиб, шу куни соат тахминан Тошкент шаҳридан Фарғона вилоятига қатновчи йўловчи автомашинасига ўтириб, йўлга чиққанини, йўлда кетаётганида, [redacted] қўнғироқ қилганини, у автомашина ҳайдовчисига фақатгина бир дона эркак кишини олиб ҳайдашини, қолган йўловчиларнинг пулини ўзи беришини айтганини, у Асадбек билан йўл юзида кўришиб оладиган бўлганини, шундан сўнг автомашинада Ўртачирчиқ тумани, Тошлоқ маҳалласи ҳудудидан ўтган "Тошкент-Оҳангарон" автомобиль йўлида Оҳангарон йўналишида кўришганини, у автомашинадан тушганида, [redacted] бекат олдида уни кутиб турганини, Асадбек ёлғиз ўзи бўлганини, у келган автомашина орқа ўриндиғида унга нотаниш бўлган бир одам ўтирганини, у [redacted]и олдига бориб, ноутбук қурилмасини сотиб олмоқчи бўлган мижоз эканини айтиб ўзини таништирганини, Асадбек унга ноутбук қурилмасини кўрсатганини, у ноутбук қурилмасини кўргани ва қурилма унга ёққанлигини, уни ишончига кириш мақсадида автомашинада раҳбари ўтирганлигини айтиб, ноутбук қурилмасини сотиб олишини, у раҳбарига қурилмани нархи 920 АҚШ доллари эканлигини айтганлигини, ҳозир раҳбарини олдида ортиқча 20 АҚШ долларини ололмаслигини, мазкур пулларни Оҳангарон туманидан қайтишда ўзи олиб кетишини, унга ҳозирда 920 АҚШ доллари пулларни бериб кетишини айтганини, [redacted] бунга рози бўлганини, у автомашина орқа ўриндиғига ўзини юк сумкасини қўйиб қўйганини, у автомашинага бориб, орқа ўриндиғидаги сумкасидан олдиндан тайёрлаб қўйган, рангсиз салафанга солинган пулларни олганини [redacted] ёнига олиб борганини, у Асадбекка пуллари ўзбек сўмида эканлигини, пулларни 1 АҚШ доллари 1.100 сўмдан ҳисоблаб олиб қолишини, истаса қайтганидан сўнг унга АҚШ доллари купюралардаги пулларни олиб келиб, мазкур пулларни олиб кетишини айтганини, [redacted] бунга рози бўлганини, у Асадбекка рангсиз салафанга қадоқланган икки четида 10.000 сўмлик купюралари бўлган, ичида эса 100 сўмлик купюралардаги пуллар жойланган пулларни бергани ва унга бу ерда 10.000.000 сўм эканлигини, 10.000.000 сўмни АҚШ долларига ҳисобласак, 900 АҚШ долларидан 100.000 сўм кўп эканлигини айтганини, у Асадбекка яна 20 дона 10.000 сўмлик купюралардаги жами 200.000 сўм пулларни бериб, бу ерда жами 10.200.000 сўм пул бўлганлигини, мазкур пулларни олиб қолишини, Оҳангарондан қайтаётганида, ортиқча 300.000 сўм пулларни олиб кетишини айтганини, [redacted] қадоқни очиб санаб кўрмаганини, у иш ўхшаганидан сўнг автомашинага ўтириб, йўлида давом этганини, у автомашинада Оҳангарон туманигача боргани ва Оҳангарон туманида тушиб қолишини айтиб, автомашина ҳайдовчисига йўл ҳақини бериб, ҳозирда қанча йўл ҳақи берганлигини эслай олмаслигини, автомашинадан тушгани ва йўловчи автомашинада Тошкент шаҳарга қайтиб кетганини, эртаси куни мазкур ноутбук қурилмасини "Малика" бозорига олиб бориб, ўзига нотаниш бўлган, кўчада савдо қилувчи одамлардан бирига 500 АҚШ долларига сотганини, пулларни ўзини эҳтиёжларига сарфлаб юборганини, у пулларни асосан онлайн қимор

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

ўйинларига тикканини, пулларни фақатгина ўзи сарфлаганини, у 2019 йил чет давлатларида юрган вақтида казино уйинларига қизиқиб кетиб, катта миқдорда пул қарзга кириб қолганини, шундан кейин ушбу қарзларидан қутилиш мақсадида Ўзбекистон Республикасига қайтиб келганини, қандай қилиб бўлмасин пул топиш ва қарзларидан қутилиш йўлларини қидира бошлаганини, шу пайт ун интернет тармоғидаги "Olx.uz" сайти орқали телефон аппаратларини сотмоқчи бўлган одамлар билан гаплашиб, уларни телефонларини сотиб олиш мақсадида улар билан учрашиб, уларга ўзи томонидан олдиндан тайёрланган, яъни банк кассаларидаги қадоқланган полителен пакетларни олиниб, уларни ичига 10.000 сўмлик кўпюрадаги пулларни ўрнига, 1000 сўмлик купюрадаги пулларни жойлаштириб, ушбу пул тахламларининг четларига 10.000 сўмлик купюрадаги пулларни қўйиб, ҳар бир тахламни кўринишини 1.000.000 сўм кўринишига ўхшатиб, жойлаштириб, сўнг пакетни қайтадан скотч билан қадоқлаб, телефон эгаларига "10 млн сўм" деб бериш фикри пайдо бўлганини, шу мақсадда, 2022 йил 2 август куни интернет тармоғидаги "Olx.uz" сайти орқали кирган вақтида Жиззах шаҳрида яшовчи унга олдиндан таниш бўлмаган кейинчалик билишича Жиззах шаҳри Бунёдкор МФЙ Қалия кўчаси 13-уйда яшовчи [redacted] томонидан 870 АҚШ доллари эвазига сотиш учун жойлаштирилган 1 дона "Iphone 12 pro max" русумли телефон аппаратини кўриб қолганини, ушбу телефон аппратини эгаси билан телефон орқали гаплашганини, шунда [redacted] унга телефонини сотишга рози бўлганини, у билан Жиззах шаҳрида жойлашган "Ором бовлинг" биноси ёнида учрашганини, у ерга йўловчи автомашинада борганини, [redacted] билан учрашганини, [redacted] ёнига "Нексия-3" русумли автомашинада келганини, улар ушбу автомашина орқа томонида [redacted] билан ўзаро савдолашишганини, у унга 870 АҚШ долларига телефонини сотишга рози бўлганини, сўнг у унга ўзи томонидан аввалдан тайёрланган 1 дона полиэтлен пакетга 10 млн сўм кўринишида солинган, аслида эса ичида 1000 сўмлик пуллар бўлган жами 1.180.000 сўм пулларни "10 млн сўм" деб берганини, у ундан ушбу полиэтлен пакетдаги пулларни олганини, лекин пулларни санаб ҳам кўрмаганини, кейин, у унга яна 280.000 сўм пулларни берганини, ушбу пулларни у [redacted] 870 АҚШ долларига ҳисоблаб берганини, у ундан пулларни олганидан кейин 1 дона полиэтлен пакетдаги пулларни четдан бир қараб кўргани ва унга ишониб уларни санаб ҳам кўрмаганини, кейин Ш.Тураевдан 1 дона кўк рангди "Iphone 12 pro max" русумли телефон аппаратини олганини, у билан тезда хайрлашганини, сабаби у мабодо пулларни санаб қолса, уни фирибгарлиги фош бўлиб қолиши мумкинлигини, кейин йўловчи автомашинага ўтиргани ва Тошкент шахрига келиб, "Малика савдо бозори"га киришда ўзига нотаниш бўлган шахсга ушбу телефон аппарати ўзига тегишли деб сотиб юборганини, фойда қилган пулларини эса ўз эҳтиёжлари учун ишлатиб юборганини, бундан ташқари, 2022 йилнинг апрел ойи ўраталарида эълон орқали

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

“Lenovo intel core -5” русумли ноутбук онлайн сотувга куйилганлигини кўргани ва эълондаги телефон рақамига қўнғироқ қилганини, мазкур шахс билан савдолашиб, Зангиота тумани ҳудудидаги Арк булоқ савдо бозори яқинида кўчада учрашишга келишганини, айтилган манзилга келганган вақтида, уни ўзини биринчи курс талабаси Ботир деб таништирган шахс кутиб олганини, у билан савдолашиб, мазкур ускунани сотиб олишини айтганини, ҳозирда орадан анча вақт ўтгани сабабли пул миқдорини аниқ эслай олмаслиги, унга ён чунтагидан бир миқдорда пул бериб, колган пулларни 10.000.000 сўм ҳисобидан устига 10.000 сум ичига эса 1000 сўм жойлаб берганини, бундан ташқари 2022 йилнинг август ойида Зангиота тумани Назарбек ҳудудидаги бир нафар шахсдан ва орадан бир неча кун ўтиб эса яна бошқа бир шахсдан Зангиота тумани “Зангиота зиёрагоҳи” рупарасида бир нафар шахсдан “OLX” интернет сайти орқали берилган эълонлардан “Iphone 13 PRO” ва “Iphone 12 PRO” русумли телефон аппаратларини савдолашиб олиб, ён чунтагидан бир миқдорда пул бериб, қолган пулларни 10.000.000 сўм ҳисобидан устига 10.000 сўм ичига эса 1000 сум жойлаган холда тўлов қилганини, мазкур укуналарни эса Тошкент шаҳрида жойлашган “Малика” бозорига олиб бориб, йўлида учраган нотаниш шахсларга сотиб, пулларни эҳтиёжига сарфлаб юборганини, унга ушбу жиноятни содир этишда ҳеч ким ёрдам бермаганини, қилган ишидан пушаймонлигини, жабрланувчилардан кечирим сўрашлигини инобатга олиб, енгиллик беришликни сўради.

Суд мажлисида жабрланувчи [redacted], у 2022 йил март ойларида Тошкент шаҳрида жойлашган “Малика” маиший техника бозоридан “HP corei5 omen” русумли ноутбук компьютер қурилмасини 1.000 АҚШ долларига сотиб олганини, у мазкур компьютер қурилмасидан ўзи бир неча ой давомида фойдаланиб келганини, 2022 йил июль ойи бошларида уйида тўй бошлаб қўйишганлиги сабабли, пул зарур бўлиб қолганини, шу муносабат билан ўзига тегишли ноутбук компьютер қурилмасини сотмоқчи бўлганини, у мазкур ноутбук компьютер қурилмасини сотиш мақсадида интернетда “OLX” ижтимоий тармоғига эълон жойлаштирганини, у компьютер қурилмасини нархини 900 АҚШ долларига сотишини, ками йўқлигини ёзганини, 2022 йил 08 июль куни соат тахминан 11-30 ларда уни телефон рақамига 88 178-89-90 телефон рақамидан унга нотаниш бўлган бир одам қўнғироқ қилиб, “OLX” ижтимоий тармоғига компьютер қурилмасини сотиши ҳақидаги жойлаштирган эълони бўйича қўнғироқ қилаётганлигини айтиб, ундан компьютер қурилмасини ҳолати ҳақида сўраганини, у мазкур қурилмани ўзи янги сотиб олиб, бир неча ой ўзи фойдаланганлигини, камчилиги йўқлигини айтганини, шунда у киши ундан компьютер қурилмасини нархини сўраганида, у тақалган нархи 900 АҚШ доллари эканлигини айтганини, шунда у унга озгина нархидан ўтиб беришини, ҳеч бўлмаса 870 АҚШ доллари қилиб беришини, ўзи қурилиш фирмасида ишлашини, мазкур компьютер қурилмасини бошлиғига олиб бераётганлигини айтганини, у унга бўладиган нархи 900 АҚШ доллари

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

эканлигини айтганини, у рози бўлгани ва ҳозирда Тошкент шаҳарда эканлигини, ўзи Оҳангарон туманида яшашини, жума намозидан сўнг қўнғироқ қилишини, “Тошлоқ” маҳалласи ҳудудидан ўтган Тошкент-Оҳангарон автомобиль йўлининг Оҳангарон йўналишида йўл четидаги бекатда қўришиб олишини, компьютер қурилмасини олиб фойдаланиб кетадиган қилиб тайёрлаб беришини сўраганини, у рози бўлиб, компьютер қурилмасидаги ўзига тегишли маълумотларни ўчириб, қутисига солганини, соат тахминан 14-30 ларда у мижозга қўнғироқ қилиб, уйдан чиқиб кетаётганлигини айтганини, у ҳам Тошкент шаҳардан йўлга чиққанлигини маълум қилганини, бир оз ўтиб мижоз унга қўнғироқ қилиб, бекат олдида кутиб турганлигини айтганилигини, у билан бекат олдида кўришганини, йўл четида Нексия-1 русумли автомашина турганини, у автомашинага унча эътибор бермаганини, мижозман деб таништирган бола бекат олдида турганини, кўриниши 30-35 ёшлардаги, бўйи ўртача, тўлачадан келган, эгнида қора рангли футболка, бошида қора рангли кепкаси бўлганини, у компьютер қурилмасини кўрсатгани, у компьютер қурилмасини кўриб, унга ёққанлигини айтганини, автомашинада раҳбари ўтирганлигини, раҳбарига мазкур компьютер қурилмасини 920 АҚШ долларига сотиб олаётганлигини айтганлигини, ҳозирда раҳбари олдида ортиқча 20 АҚШ долларини ололмаслигини, унга мазкур 20 АҚШ долларини кейинроқ келиб олиб кетишини айтганини, пулларни автомашинадан олиб беришини айтиб, нарироқда тўхтаб турган автомашина олдига борганини, автомашинада ҳайдовчидан ташқари орқа ўриндиқда бир одам ўтирганини, у ҳайдовчини ҳам орқа ўриндиқда ўтирган одамни ҳам юзини ва кўринишини кўра олмаганини, у компьютер қурилмасини қутисига солиб тайёрлай бошлаганини, мижоз эса автомашина олдига бориб, автомашина орқа ўриндиғидан пул олиб ёнига келганини, шунда уни қўлига 10.000 сўмлик купюралардаги пуллардан жами 200.000 сўм санаб берганини, рангсиз салафан пакетда қадоқланган 10.000 сўмлик купюралардаги бир пачка пулларни унга узатганини, бу ерда 10.000.000 сўм пул борлигини айтдганини, у унга АҚШ долларида келишганлигини, пулларни АҚШ доллари қилиб беришини айтганида, у унга ҳозирда ёнида АҚШ доллари пуллар йўқлигини, курс 1 АҚШ доллари 1.100 сўм бўлаётганлигини, бу ерда жами 10.200.000 сўм пуллар борлигини, у мазкур пуллардан 9.900.000 сўм олиб қолишини, агарда истаса, пулларни қадоқда бузмай туришини, ҳалироқ АҚШ доллари купюралардаги пулларни қилиб, ундан мазкур қадоқланган ҳолдаги 10.000 сўмлик пулларни олиб кетишини, бундан ташқари ортиқча 300.000 сўм пулларни ҳам олиб кетишини айтганини, у рози бўлдганини, унга берган қадоқланган ҳолдаги пуллар икки четида 10.000 сўмлик купюралардаги пуллар бўлгани ва икки четидаги пачкаланган ҳолатдаги пулларда “SQB” банкининг муҳри босилган ва салафан қадоқнинг ичида жами 10 пачка пуллар борлигини кўрганини, шу сабабли у мазкур қадоқда ҳақиқатдан ҳам 10.000.000 сўм пуллар борлигига ишонганини, шундан сўнг у унга компьютер қурилмасини берганини, у автомашинага ўтириб Оҳангарон томонга ҳаракатланиб кетганини, у пулларни олиб уйга боргани ва пулларни

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

уйга қўйиб қўйганини, шу куни соат тахминан 19-30 ларда ундан компьютер қурилмасини олиб кетган болага қўнғироқ қилганида, унинг рақами ўчиқ чиққанини, шундан сўнг у мазкур пулларни ўзи АҚШ долларига айрибошламоқчи бўлгани ва салафан қадоқни бузиб очганини, шунда у пулларни санаб кўриш мақсадида пачкаланган пулларни очиб кўрганида, ҳар бир пачканинг икки четида 10.000 сўмлик купюралардаги пуллар бўлиб, ўртасида 1.000 сўмлик купюралардаги пуллар эканлигини кўрганини, у қолган пачкадаги пулларни ҳам очиб кўрганида, барчаси шу тартибда тахланган пуллар эканлигини билганини, шунда уни алдаб кетганлигини билганини, сўнг "102" хизматига қўнғироқ қилиб бўлган ҳолат ҳақида хабар берганини, мазкур шахс 30-35 ёшлардаги, бўйи ўртача, тўлачадан келган, эгнида қора рангли футболка, бошида кепка кийиб олганини, уни кўрса таниб олишини, у билан Ўртачирчиқ тумани, "Тошлоқ" маҳалласи ҳудудидан ўтган "Тошкент-Оҳангарон" автомобиль йўлининг Оҳангарон йўналиши йўл четида кўришганини, у Нексия-1 русумли автомашинада келганини, лекин автомашина давлат рақами ва рангига эътибор бермаганини, автомашина орқа ўриндиғида бир одам борлиги, у пулларни санаб кўрганида, 1.400.000 сўм пул чиққанини, ҳозирги кунда судланувчи А.Эрматов унга етказилган зарарларни тўлаб бермаганини, ҳозирги кунда 8.800.000 сўм қопланмаганлиги, шу сабабли унга нисбатан қонуний чора кўришни ҳамда ўзига етказилган зарарни ундириб беришни сўради.

Суд мажлисида жабрланувчи [redacted], **у** хозирда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиб келишини, ўзига тегишли бўлган "Iphone 12 pro max" русумли телефон аппаратини сотиш мақсадида 2022 йил 7 июль куни телефон аппаратини "ОЛХ" интерен тармоғига қўйганини, шунда ушбу телефон аппаратининг нархини 870 АҚШ доллари деб ёзиб қўйганини, шундан сўнг унга бир икки маротаба телефон оладиган мижозлар телефон қилгани, у болалар билан нархи бўйича келиша олмаганини, шундан сўнг 2022 йил 2 август куни 13:45 ларда унга ўзини "Сардор" деб таништирган бола телефон қилиб телефон олмоқчилигини айтганини, кўришиб олайлик нархини келишамиз деганини, шунда у рози бўлганини, у билан ўша куни соат 16:00 ларда Жиззах шаҳар Жиззахлик маҳалалси ҳудудида жойлашган Ўрда боғида кўришадиган бўлишганини, айтилган вақтда ўша ўзини "Сардор" деб таништирган шахс билан кўришганини, ўша "Iphone 12 pro max" русумли телефон аппаратини кўрмоқчилигини айтгани учун телефон аппаратини унга берганини, шундан сўнг у унга нархини 870 АҚШ долларига сотишлигини айтганини, у рози бўлиб ўзига олмаётганлигини яъни ўзининг танишига олиб бераётганлигини айтиб 930 АҚШ доллар беришини айтганини, у рози бўлганини, фақат унга 870 АҚШ долларини сумда беришини айтганини, қолган 60 АҚШ долларини бирор бир соатда бериб кетишини айтганини, у ўша Сардор деб таништирган шахсга телефон аппаратимни берганини, унга салофан ичида бўлган 10 боғ 10.000 сўмлик купюрадаги пулларни ва 280.000 сўм алоҳида пул бергани ва у кетдим, у ҳам кетди. шундан сўнг,

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

Жиззах шаҳар Заргарлик МФЙ ҳудудига Зебо савдо марказига борганини, у ердан телефон олмоқчи бўлдим. Ўзимга ёққан телефон чиқмаганлиги учун уйига кетганини, йўлда у салофанни очиб пулларни санамоқчи бўлганини, ўша “Сардор” исмли шахс бериб кетган пуллар орасидан бир почкасининг орасидан 1000 сўмлик купюрадаги пуллар чиққанини, шундан сўнг қолган пулларни ҳам очиб санаб кўрса қолган пулларда ҳам худди шундай тартибда орасидан 1000 сўмлик пуллар чиққанини, шунда унга сўм хисобида бериб кетганини, 2022 йил 02 август куни унга ўзини “Сардор” деб таништирганини, унга шафоф рангли бузилмаган полиетилен пакетга солинган 10.000 сўмлик кўпюрадаги ва алоҳида 280.000 сўм миқдоридаги пулларни 870 АҚШ долларига ҳисоблаб, яъни 10.280.000 сўм пул берганини, 10 млн сўм пуллар солинган шафоф рангли бузилмаган полиетилен пакет банк томонидан тақдим этиладиган пулларга ўхшашлигини, унинг қадоғи махкамлангани, четларида “Алоқа банк”нинг ёрлиқлари бўлганини, қадоқ ичида сариқ рангли картон бўлагига “10.000.000 сўм” деган сўзлар ёзилганини, у ушбу пулларни банкдан олинган бўлса керак деб ўйлаб, уларни санаб ҳам кўрмаганини, у ушбу пулларни вақтгина тахламини санаб кўрганини, шу вақтда улар 10 донани ташкил қилганини, кейинчлик, ушбу қадоқни бузиб, очиб санаб билганида ушбу пуллар махсус тайёрланган билдирмасдан боғини боғлаб қўйилганини, ҳар бир тахламдаги пулларнинг бошига ва охирга 10.000 сўмлик пуллар қўйилган бўлиб, қолган қисмига 1000 сўмлик пуллар жойлаштирилганини, у қадоқдаги барча пулларни санаб кўрганида жами 1.180.000 сўмни ташкил қилганини, алоҳида олган 280.000 сўм пул билан қўшиб ҳисоблаганида эса 1.460.000 сўмни ташкил қилганини, шунда “Сардор” исмли шахс уни чув туширганлигини, у унга 10.280.000 сўм пул деб аслида 1.460.000 сўм пул берганлигини билганини, у унга берган пуллар орасидан 8.820.000 сўм миқдорда кам чиққанини, 2022 йил 02 август куни “Сардор” исмли шахс унга бериб кетган пуллар орасидан 1000 сўмлик пуллар чиққанлигини, ундан бошқа яна таниши “Жахонгир” ҳам кўрганини, у ушбу холатни билганидан сўнг дархол ИИБга ариза билан мурожаат қилганини, у бундан олдин “Сардор” исмли шахсни танимагани ва уни кўрмаганини, у билан бундан бошқа телефон олди бердиси қилмаганини, унга ўзини “Сардор” деб таништирган шахс буғдой рангдан келган бўлиб, тахминан 30-35 ёшлар атрофида, унинг бўйи 180-185 см.лар атофида, ўртача семизликда, сочи сийрак бўлиб, қисман оқ сочлар тушгани, шунингдек пешонасининг икки чаккасида сочлари бўлмаганини, унинг қоши салгина қалинроқ бўлиб, бурни қандайдир қийшиқроқ бўлганини, у уни кўрса албатта танишини, судланувчи А.Эрматов унга етказилган зарарни тўламаганини, ушбу зарар 8.820.000 сўм эканлиги, шу сабабли уни кечирмаслигини, унга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

Суд мажлисида жабрланувчи [redacted], у 2022 йилнинг январь ойида Абу сахий бозоридан “Lenovo intel core -5” русумли

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

ноутбукни 900 АҚШ долларига сотиб олганини, лекин олийгоҳда АЙТИ сохасини ўрганиш мақсадида “Mackbooc” русумли ноутбук сотиб олимоқчи бўлгани, 2022 йил тахминан апрель ойи бошларида интернетнинг OLX UZ сайти орқали “Lenovo intel core -5” русумли ноутбукни сотиши ҳақида эълон қўйганини, 2022 йил 12 апрель куни соат тахминан 12:00лар атрофида унга олдиндан нотаниш бўлган шахс +99899 033-77-14 рақамидан қўнғироқ қилиб, ўзини Зангиота тумани ҳудудида жойлашган Арк Булоқ яқинидаги божхона ходими “Мухаммад” деб таништириб, эълон бўйича қўнғироқ қилаётганини, иш жойи учун ноутбук зарур бўлаётганини айтиб, “Lenovo intel core -5” русумли ноутбукни неча пулга сотишини сўраганини, унга мазкур ускунани яқинда 900 АҚШ долларга сотиб олганлигини, ноутбук янги ва соз холда эканлигини айтганини, Мухаммад исмли шахс 900 АҚШ доллари ҳисобидан 10.260.000 сўмга сотиб олишини, фақат у хозирда ишда эканлигини, шу сабабли ускунани Зангиота тумани ҳудудида жойлашган Арк Булоқ яқинига шу куни 17:30ларга олиб келишини сўраганини, у рози бўлганини, шу куни яъни 2022 йил 12 апрель куни соат 17:30ларда Мухаммад исмли шахс унга тушунтирган манзил Зангиота тумани ҳудудида жойлашган Арк Булоқ яқинига келганини, шу вақтда у турган жойга оқ рангли Дамас русумли автомашинанинг олд йўловчи ўриндиғида унга олдиндан нотаниш бўлган бир нафар шахс келиб, автомашинадан тушгани ва уни олдига келиб, ўзини Мухаммад исмли шахс эканлигини айтиб, хозирда шошиб турганлигини, шу сабабли тезроқ ҳаракат қилишини айтганини, у автомашина ўриндиғига ноутбук қутини қўйгани ва қутидан ускунани олиб, очиб экранини ёқиб кўрсатганини, Мухаммад исмли шахс шошган холда “ҳа бўлди сотиб оламан” деганини, ўзи ўтириб келган ўриндиқдан қора ранги полителин пакетини олганини, шу куни у ишхонадан ойлик олганлигини, ҳали пулларнинг қадоғи ҳам бузилмаганлигини айтиб, қора пакет ичидан 1 дона целофан тортиб қадоқланган ҳар бир қадоқда 10.000 сўмлик купюралардан 1.000.000 сўмдан бўлган 10 пачка пулларни кўрсатиб, бу ерда жами пуллар 10.000.000 сўм деб қўлига тутқазганини, кейин устки кийминнинг ён чўнтагидан 10.000 сўмлик купюраларда жами 260.000 сўм миқдоридаги пулларни санаб унга узатганини, у пулларни олиб воқеа жойидан кетганини, Дамас русумли автомашина жойидан қўзғалиб, номаълум томонга кетганини, у йўловчи таксига ўтириб, Тошкент шаҳар томон ҳаракатланганини, машина салонида ўтирган вақтида қўлида бўлган целофан пакетга қадоқланган пулларга синчиклаб қарса, кўзига шубҳали кўринганини, мазкур 10.000.000 сўм деб тутқазилган пуллардан битта пачкасини олиб, пачканинг устки ва так қисми янги кўринадиган жойига икки дона 10.000 сўм купюралик пул, ичига эса 1.000 сўм купюралик пуллар жойланганлигини кўрганини, қолган қадоқдаги пулларни олиб қараса ҳаммаси худди шундай кўринишда эканлигини билганини, у шу захоти ўзини Мухамад деб таништирган шахснинг +99899 033-77-14 телефон рақамига қўнғироқ

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

қилганини, у телефонини ўчириб қўйганлигини билганини, шундан сўнг мазкур холат юзасидан туман ИИБга ариза билан мурожаат қилганини, унга Мухаммад исмли шахс 10.000.000 сўм деб берган пулларни ичини очиб санамаганлиги сабабли, мазур пул миқдорини аниқ билмаслигини, тахминича у ерда 1.000.000 сўм тарофида пул бўлганини, мазкур пулларни дастлабки терговга тақдим этганини, ҳозирги кунда жами келишилган 10.260.000 сўмдан 8.835.000 сўми қопмаланганлиги ва тўлаб берилмаганлиги, шунинг учун судланувчи А.Эрматовдан ўзига етказилган зарарни ундириб беришни ҳамда унга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

Суд мажлисида жабрланувчи [redacted], у 2022 йил август ойи бошларида акасидан "iphone 12 Pro Max" русумли телефон аппартини, тахминан 1 ой муддат фойдаланилган бўлганлиги сабабли 800 АҚШ долларига сотиб олганини, ушбу аппаратдан 1 ҳафта муддат фойдаланганидан сўнг, пул зарур бўлгани сабабли сотишга қарор қилгани ва 09 август куни интернинг OLX UZ сайти орқали "iphone 12 Pro Max" русумли телефон аппаратини 850 АҚШ долларига сотиши ҳақида эълон қўйганини, 2022 йилнинг 12 август куни ишда бўлган вақтида, унга бир нафар нотаниш бўлган шахс +998934206646 рақамидан қўнғироқ қилиб, ўзини мижоз сифатида таништириб, эълон бўйича қўнғироқ қилаётганини айтиб савдолашганини, у унга сотилиши 850 АҚШ доллари эканлигини, тушиб бера олмаслигини маълум қилганини, шунда мазкур шахс у билан учрашиб олишини таклиф қилгани учун у ўзини иш жойини манзилини тушунтирганини, шу куни мазкур номаълум шахс соат 18:59да қўнғироқ қилиб, келганини маълум қилганини, уни Назарбек ҳудуди, Бирлик кўчасидаги "Арка" тагида кутиб туришини айтганини, орадан бир оз вақт ўтиб, айтиган манзлида, мижозни кутиб турган вақтида, олдига ёши тахминан 35-40лар атрофида бўлган, ўзбек милллатига мансуб, бошига рўмолча ташлаб олган ва қоракўзойнак таққан шахс пиёда юриб келганини, у унга гўёки унинг боши оғриётганлигини айтиб, оғриқ қолдирувчи дори сўраганини, кейин у уни қўлида бўлган телефон аппаратини кўргани ва унга мақул келганини айтиб, мазкур ускунани раҳбарига олиб бераётганини айтиб, ускуна пулларини сўмда тўлашини маълум қилганини, шу ерда улар 850 АҚШ долларини сўмга ўгиришгани ва 10.125.000 сўмга келишганини, мазкур шахс унга "ҳалироқ пулни олиб келаман" деб кетганини, шундан сўнг мазкур шахс 20:00лар атрофида умга қўнғироқ қилиб, келаётганлигини маълум қилганини, улар яна бир оз аввал учрашган жойда кўришишганини, у уни олдига пиёда юриб келгани ва "ускунани ичидаги маълумотларни тозалаб беринг сотиб оламан" деганини, у телефонга кириб, ичидаги ўзига тегишли маълумотларни барчасини ўчириб, тозалаганини, мазкур шахс пулларни автомашина йўлининг нарги томонида беришини айтганини, у билан бирга йўлнинг нарги томонига ўтганини, кўча юзида оқ рангли "Спрак" русумли автомашина турганини кўрганини, бироқ атроф қоронғу бўлгани сабабли

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

давлат рақамини кўра олмаганини, у автомашининг орқа эшигини очгани ва у ерда ўтирган шахсга пулларни олиб беришини айтгани, кейин олдига қора рангли целофан пакетни узатганини, ичини очиб қарса, 1 дона целофан тортиб қадоқланган, ҳар бир қадоқда 10.000 сўмлик купюралардан 1.000.000 сўмдан бўлган 10 пачка пулларни кўрсатиб, бу ерда жами пуллар 10.000.000 сўм деб айтганини, кейин устки кийминнинг ён чўнтагидан 10.000 сўмлик купюраларда жами 125.000 сўм миқдоридаги пулларни санаб унга узатганини, у унга телефон аппартини бериб, пулларни олиб воқеа жойидан кетганини, мазкур шахс эса олд йўловчи ўриндиққа ўтиргани ва номаълум томонга кетганини, у йўлнинг нариги томонига ўтгани ва қўлида бўлган целофан пакетга қадоқланган пулларга синчиклаб қараса, кўзига шубҳали кўринганини, номаълум шахс томонидан мазкур 10.000.000 сўм деб тутқазилган пуллардан битта қадоқни олиб, пачканинг усти ва тагига, яъни кўринадиган жойига икки дона 10.000 сўм купюралик пул, ичига эса 1.000 сўм купюралик пуллар жойланганлигини, пулнинг белида эса банк томонидан қадоқланганда қоғоз белбоғи кийдирилгани кўрганини, қолган қадоқдаги пулларни олиб қараса ҳаммаси худди шунда кўринишда эканлигини билганини, у шу захоти мазкур номаълум шахснинг +998934206646 телефон рақамига қўнғироқ қилиб, мазкур рақам ўчириб қўйганлигини билганини, шундан сўнг унга нисбатан фирибгарлик ҳаракатлари содир этилганлигини билиб, 102-рақамига мурожаат қилганини, сўнг Зангиота тумани ИИБ тезкор вакили чақиргани ва унга бўлган воқеани айтиб берганини, холат юзасидан ҳужжатларни расмийлаштиришганини, уларга 10.000.000 сўм деб берган пулларни тақдим қилганини, у мазкур пулларни ичини очиб санамаганлиги сабабли, мазур пул миқдорини аниқ билмаслигини, тахминича у ерда 1.000.000 сўм тарофида пул бўлганини, мазкур пулларни дастлабки терговга тақдим этганини, орадан бир ой муддат ўтиб, ИИБ ЖҚБ ходимлари уни хонасига чақириб, бир қанча шахсларнинг фото суратини кўрсатиб, мазкур шахслар орасида унга нисбатан фирибгарлик жиноятини содир этган шахс бор ёки йўқлигини сўраганини, у фотоларни кўриб, улар орасида уни алдаб кетган шахсни таниганини ва уни кўрсатганини, ҳозирги кундан келишилган 10.125.000 сўмдан 8.800.000 сўми тўлаб берилмаганлиги ва қоплаб берилмаганлиги, судланувчи А.Эрматовдан унга етказилган зарарни ундириб беришни ҳамда унга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

Суд мажлисида жабрланувчи [redacted], у 2022 йил 12 август куни ўзига тегишли бўлган “iphone 12 Pro Max” русумли телефон аппартини, пул зарур бўлгани сабабли сотишга қарор қилгани ва интернетнинг OLX UZ сайти орқали 920 АҚШ долларига сотиши ҳақида эълон қўйганини, 2022 йил 17 август куни уйда бўлган вақтида, унга олдиндан нотаниш бўлган шахс +998934206646 рақамидан қўнғироқ қилиб, ўзини мижоз сифатида таништириб, эълон бўйича қўнғироқ қилаётганини, турмуш ўртоғига телефон совға қилмоқчилигини айтиб, у

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

билан савдолашганини, у унга телефонини сотиши мумкинлигини айтиб, яшаш манзилини берганини, бироқ мазкур шахс Тошкент шаҳар Учтепа туманига бориш унга ноқулай эканлигини, шу сабабли, унинг уй манзилига олиб боришини, телефонни хотини, Зангиота зиёратгоҳи рўпарасидаги маҳалладан чиқиб ундан олиб қолишини айтганини, у рози бўлганини, шу куни у акаси Сарвар билан унинг бошқарувида бўлган Жентра русумли автомашинасида келишилган манзил, яъни Зангиота тумани ҳудудидаги "Зангиота" зиёратгоҳи рўпарасида бўлган "Хавас" супермаркети ёнига соат 15:45ларда келишганини, шунда номаълум шахс +998934206646 рақамидан алоқага чиқиб, хозирда Нексия русумли автомашинада келаётганлиги айтганини, у бу гапни эшитиб хайрон қолгани, сабаби у ундан "Зангиота" зиёратгоҳи яқинига келишини сўраганида, телефонни ўзи яшаб келаётган маҳалладан, хотини чиқиб олиб қолишини айтганини, бундан ташқари у ўзини унга гўёки мазкур кўчалардан бирида яшовчи шахс сифатида таништирган бўлиб, хозирда автомашинада Тошкент шаҳар йўналиши бўйлаб келаётганлигини айтганини, тахминан 10 дақиқа кутиб турганидан сўнг мазкур шахс зирёатгоҳ рўпарасидаги "Афросиёб" кафеси яқинига келганини айтганини, у акасининг машинасидан тушгани ва автомашина йўли бўйлаб кафе яқинига келгани, йўл четида турган, давлат рақами 01 6742 бўлган, кулранг рангли Нексия 1 русумли автомашинанинг олд йўловчи ўриндиғидан, ташқи кўринишидан ёши тахминан 35-40лар атрофида бўлган, думолоқ юзли, қош ва сочлари қора, бўйи тахминан 170 см бўлган, бошига рўмолча ташлаб олган ва қора кўзойнак тақиб олган шахс тушиб келгани, у билан салом алик қилганидан сўнг, мазкур шахс шошаётганлигини, хозирда доллари йўқлигини, пулларни сўмда тўлаб беришини айтганини, мазкур шахс суҳбат давомида ўзини божхонада ишлашлигини, агар хизматлар бўлса тортинмасдан айтиши мумкинлигини маълум қилганини, у уни телефон ускунасини кўриб, "ташқи кўринишидан иймонли болага ўхшайсан, алдамасанг керак-а, коди борми, ким билан келгансан, нимада келгансан" мазмунида бир қанча саволлар берганини, кейин эса автомашинанинг орқа эшигини очгани ва у ерда ўтирган шахсга "пулларни олиб бер" деганини, орқада ўтирган шахс унга қора рангли целофан пакетни узатганини, қаршисида турган шахс эса пакетни олиб, автомашининг орқа багажи устига қўйгани, унга "ука мен сенга пулларни сўмда тўлаяпман, сен курсни ҳисоблаб, қанча бўлишини айтиб юбор" деганини, у доллар курсини ҳисоблагани ва сўмда 10.220.000 сўм бўлишини айтганини, шунда у багаж устига қўйган пакет ичида 10.000.000 сўм қадоқланган холда эканлигини айтганини, бироқ пакетни узатмасдан, ён чўнтагидан 10.000 сўмлик купюраларда жами 220.000 сўм миқдоридаги пулларни санаб унга узатганини, ўзини сахий қилиб кўрсатиш мақсадида, "мана ука сен ҳам пулларингни банкдан доллар қилган вақтингда зарар кўриб қолмагин" деб яна 20.000 сўм қўшиб берганини, шундан сўнг у унга телефон ва унинг қувватлагичини

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

берганини, у эса қора рангли пакетни бериб, ўзи Нексия русумли автомашинанинг олд йўловчи ўриндиғига ўтириб номаълум томонга кетганини, у пулларни олиб, акасини автомашинасига бориб ўтирганини, бироқ мазкур шахснинг ўзини шошаётганга солиб ҳаракатланганлиги унда шубҳа уйғотгани ва қўлида бўлган целофан пакетдаги қадоқланган пулларни очиб кўрганини, номаълум шахс томонидан мазкур 10.000.000 сўм деб тутқазилган пуллардан битта қадоқни олиб, пачканинг усти ва тагига, яъни кўринадиган жойига икки дона 10.000 сўм купюралик пул, ичига эса 1.000 сўм купюралик пуллар жойланганлигини, пулнинг белида эса гўёки банк томонидан қадоқландек қоғоз белбоғи кийдирилганини кўрганини, қолган қадоқдаги пулларни олиб қараса ҳаммаси худди шундай кўринишда эканини, у шу захоти мазкур номаълум шахснинг +998934206646 телефон рақамига қўнғироқ қилиб, рақам ўчириб қўйганлигини билганини, шундан сўнг унга нисбатан фирибгарлик ҳаракатлари содир этилганлигини билиб, 102-рақамига мурожаат қилганини, муржаатига кўра суриштирув олиб борган туман ИИБ ходимларига бўлган воқеани айтиб берганини, ўз навбатида ИИБ ходимлари унга бир қанча шахсларнинг фото суратини кўрсатиб, мазкур шахслар орасида унга нисбатан фирибгарлик жиноятини содир этган шахс бор ёки йўқлигини сўрашганини, у фото суратларни кўриб, улар орасида уни алдаб кетган шахсни бир кўришда таниганини, ИИБ ходимлари давлат рақами 01 6742 бўлган, кулранг рангли Нексия 1 русумли автомашина ҳайдовчисини аниқлашганини, мазкур ҳайдовчи билан гаплашганида, у унга нисбатан фирибгарлик ҳаракати содир этган шахсни танимаслигини, у таксистлик қилишини, фирибгарни Зангиота ҳудудидан олганини, кейин унинг илтимосига кўра “Афросиёб” кафеси яқинида кутиб турганини, шундан сўнг у автомашинага ўтириб, тахминан 2 бекат юрилганидан сўнг, Ўрта-овул ҳудудидаги стадион олдида тушиб, 20.000 сўм йўл ҳақини тўлаб, кейин автомашина қатов йўлининг нариги томонига ўтиб кетганлигини маълум қилганини, мазкур жараён вақтида унга нисбатан фирибгарлик жиноятини содир этган шахс [redacted] эканлигини билганини, ИИБ ходимлари юқоридаги холат юзасидан ҳужжатларни расмийлаштиришганини, уларга 10.000.000 сўм деб берган пулларни тақдим қилганини, у мазкур пулларни ичини очиб санамаганлиги сабабли, мазкур пул миқдорини аниқ билмаслигини, тахминича у ерда 1.000.000 сўм атрофида пул бўлиши мумкинлигини, судланувчи [redacted] кечирмаслигини, ҳозирги кунда 10.220.000 сўмдан телефон ва унинг зарядлашш қурилмаси учун жами 9.090.000 сўм пул маблағлари тўлаб берилмаганлиги, шунинг учун ундан ўзига етказилган зарарни ундириб беришни ҳамда унга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

Бундан ташқари, суд судланувчи [redacted] ушбу ҳукмда кўрсатилган жиноятни содир этганликдаги айби унинг суд мажлисида эълон қилинган айбловга тўлиқ иқрорлик билдириб берган кўрсатувидан ташқари суд мажлисида сўроқ қилинган жабрланувчиларнинг

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

кўрсатувлари, шунингдек [redacted] аризалари, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомаси, нарсани олиш тўғрисида баённома, шахсни фотосуратдан таниб олиш учун кўрсатиш баённомаси, нарсани кўздан кечириш ҳақидаги баённома ва унга илова вилинган фотосуратлар, ашёвий далил деб эътироф этиш ва жиноят ишига қўшиб қўйиш ҳақидаги қарор ҳамда жиноят ишида тўпланган бошқа объектив далиллар билан тўлиқ исботланган деб ҳисоблайди.

Суд, жиноят иши бўйича йиғилган барча далилларга баҳо берар экан, ушбу далиллар жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқлайди деб ҳисоблаб, ишга алоқадор деб эътироф этди. Шунингдек, суд ушбу далиллар белгиланган тартибда тўпланган ва ЖПКнинг 88, 90, 92-94-моддаларида назарда тутилган шартларга мувофиқлиги учун мақбул деб, текширув натижасида ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланганлиги учун ишончли далиллар деб ҳисоблади.

Дастлабки тергов органи томонидан [redacted] фирибгарлик, такроран ва хавфли рецидивист томонидан алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритганликда ифодаланган жиноий ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан тўғри квалификация қилинган.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 33-моддаси 2-қисмида, “Агар шахс содир этган қилмишда ушбу Кодекс Махсус қисми айни бир моддасининг турли қисмларида назарда тутилган жиноятларнинг аломатлари мавжуд бўлса, у модданинг оғирроқ жазо белгиланган қисми бўйича жавобгарликка тортилади” деб кўрсатилган.

Суд, судланувчи [redacted] нисбатан жазо тури ва муддатини белгилашда инсонпарварлик ва одиллик принципларига таяниб, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 54-моддаси талабларига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги Қарорида берилган тушунтиришларига риоя қилиб, унинг жазосини енгиллаштирувчи ҳолатлар билан бирга шахсини, оилавий шароитини, жазосини оғирлаштирувчи ва оғирлаштирувчи холатларни, содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини инобатга олиб, унга у айбли деб топилган ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, у ҳеч қаерда ишламаганлигини, ушбу жиноятни содир этишда мансаб ваколатидан фойдаланмаганлигини инобатга олиб, муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш жазоси тайинламасдан, модда санкциясида назарда тутилган озодликдан махрум қилиш жазоси тайинлашни, шунингдек ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида жиноят ишлари бўйича Олмазор туман судининг 2023 йил 17 январдаги ҳукми тайинланган жазони мазкур ҳукм билан тайинланган жазога қисман қўшиш йўли билан узил-кесил озодликдан

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

маҳрум қилиш жазоси тайинлашни, унинг эҳтиёт чорасини аслича қамоқда қолдиришни лозим топди.

Шунингдек, суд иш бўйича етказилган зарар масаласини муҳокама қилиб, Судланувчи [redacted] ундиришни;

ашёвий далил деб эътироф этилган [redacted] квитанция билан сақланаётган 1.460.000 сўм [redacted] қайтаришни лозим топди.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 460, 462, 463, 465-468, 471-473-моддаларига амал қилиб, суд

ҲУКМ ҚИЛДИ:

[redacted] Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан айбли деб топилсин.

Унга Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан шу кодекснинг 57-моддасини қўллаб, муайян ҳуқуқдан маҳрум этмасдан, 5 (беш) йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида [redacted] жиноят ишлари бўйича Олмазор туман судининг 2023 йил 17 январдаги ҳукми билан тайинланган жазони мазкур ҳукм билан тайинланган жазога қисман қўшиш йўли билан узил-кесил 6 (олти) йил 6 (олти) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Тайинланган жазо умумий тартибли колонияларда ўтаттирилсин.

Жазо муддати 2022 йил 19 август кунидан бошлаб ҳисоблансин.

[redacted] нисбатан қўлланган эҳтиёт чораси аслича қамоқда қолдирилсин.

Судланувчи [redacted] ундирилсин.

[redacted]

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53

[redacted] қайтарилсин.

Ҳукм устидан тарафлар ҳукм эълон қилинган кундан бошлаб, маҳкум ва жабрланувчилар эса ҳукм нусхасини олган кундан эътиборан 20 сутка ичида, шу суд орқали Тошкент вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига апелляция тартибида шикоят беришлари ёки протест билдиришлари мумкин.

Раислик қилувчи [redacted]

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Тўлқин Бектемирович, 21.03.2023

1-1101-2301/53